

予備独自問題 H25-21

(配点：2)

月 日

月 日

刑事事件の通常の第一審公判において行われる次のアからオまでの各手続を先に行われるものから時系列に沿って並べた場合、正しいものは、後記1から5のうちどれか。

ア. 弁護人の弁論

イ. 検察官の冒頭陳述

ウ. 人定質問

エ. 黙秘権等の告知

オ. 起訴状朗読

1. オエウイア 2. オウエアイ 3. オウアエイ 4. ウオエイア

5. ウエオイア

No200	第一審公判における手続	正答率
予備H25-21	正 解 4	62%

刑事事件の通常の第一審公判の手続は、大きな流れとしては、①冒頭手続、②証拠調べ、③弁論、④判決の順に進行する。

①については、人定質問（規則196条）、起訴状朗読（291条1項）、黙秘権等の告知（291条5項、規則197条）、被告人・弁護人の陳述（291条5項）の順番で行われる。

そうすると、時系列順に並べるとウオエの順番であることがわかるから、この段階で正解が肢4とわかる。

なお、ア弁護人の弁論は、③の弁論において行われ（293条2項）、イ検察官の冒頭陳述は、②の証拠調べにおいて行われる（292条、296条）。

以上により、正しい組合せは「ウオエイア」であり、したがって、正解は肢4となる。